

1500633-68.2021.8.26.0270

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Wilson Federici Junior

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... que, para a configuração do crime de tráfico, não é necessário comprovar a comercialização das substâncias ilícitas, pois o simples fato de manter em depósito as drogas, para fim de entrega a consumo de terceiros, já configura o crime descrito no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06.

Nessa linha, a jurisprudência, in verbis:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444 -, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500633-68.2021.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500633-68.2021.8.26.0270

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2113076/2021 - DISE-

DEL.SEC.ITAPEVA, 12225857 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA, 2113076 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO RODRIGUES BATISTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wilson Federici Junior

Vistos.

LEONARDO RODRIGUES BATISTA, qualificado nos autos, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/13, e no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta, em datas incertas, anteriores, porém, e em meados do mês de maio de 2021, neste município e Comarca de Itapeva, integrou pessoalmente organização criminosa.

Consta ainda que, na data de 26 de março de 2021, às 06h00min, na Rua Nivaldo Rocha de Moraes, 164, Vila Taquari, neste município e Comarca de Itapeva, LEONARDO RODRIGUES BATISTA, tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 141 porções de cocaína, com peso aproximado de 30,52 g (trinta gramas e cinquenta e dois centigramas); 54 porções de cocaína, com peso aproximado de 44,28 g (quarenta e

quatro gramas e vinte e oito centigramas); 360 porções de maconha, com peso aproximado de 449,67 g (quatrocentos e quarenta e nove gramas e sessenta e sete centigramas); 36 porções de maconha, com peso aproximado de 895,79 g (oitocentos e noventa e cinco gramas e setenta e nove centigramas); 67 porções de crack, com peso aproximado de 14,54 g (quatorze gramas e cinquenta e quatro centigramas); 7 porções de crack, com peso aproximado de 166,73 g (cento e sessenta e seis gramas e setenta e três centigramas), conforme auto de exibição e apreensão às fls. 07/10, e laudos toxicológicos definitivos às fls. 204/230.

O réu foi notificado, apresentou resposta escrita (fls. 328/330) e a denúncia recebida em 15 de fevereiro de 2022 (fl. 332).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

Por fim, as partes ofertaram alegações finais.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restaram devidamente comprovados os fatos delituosos descritos na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade é indubitosa, porquanto demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), auto de exibição e apreensão (fl. 07/10), laudos de constatação de substância entorpecente (fls. 47/50, 51/54, 55/58, 59/62), exame químico toxicológico (fls. 215/218, 219/222, 223/226 e 227/230), relatório final em inquérito policial (fls. 297/303), bem como pela prova oral produzida em Juízo. A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhe apontar como sendo o autor dos crimes em apreço.

Vejamos.

A testemunha THIAGO DANIEL DA SILVA FOGAÇA, Delegado de Polícia de Itapeva/SP declarou que a princípio a investigação era no nome de Juraci Antunes dos Santos Júnior, havendo várias denúncias em seu nome. Sendo Juraci, irmão de Leonardo Rodrigues Batista. Durante as diligências, surgiu a informação em que Juraci estava utilizando duas casas para o tráfico de drogas, uma destinada para o armazenamento das drogas e outra como ponto de venda. Foi emitido um mandado de busca no nome de Juraci, porém, ao efetuar a busca, o local se encontrava vazio. Foi encontrado no local de armazenamento, além das drogas, um cupom de farmácia e nele continha o endereço eletrônico nº (15) 998365772, do solicitante do remédio e um cartão de chip telefônico com o número da linha sendo compatível com o número registrado no cupom da farmácia. Foi feita uma apuração e ficou constatado que número telefônico estava habilitada no nome de LEONARDO, contudo, considerando que o cupom com o número de LEONARDO estava na casa, concluiu-se que o responsável pelas drogas no local seria o mesmo. Em investigação, foi constatado que a locação dos dois imóveis havia sido feita para LEONARDO. Foram ouvidos ALISON RESENDE BELEM, cunhado do dono de uma das casas, e DILCEIA PRESTES DE ALMEIDA, a locatária antes de LEONARDO. Os dois indivíduos ouvidos declararam que o atual locatário dos imóveis era de fato o LEONARDO. DILCEIA ainda informou que sua filha JÉSSICA MARIA PRESTES DE ALMEIDA estava em relacionamento com o rapaz. A investigação evoluiu para uma interceptação por comunicação telefônica onde ficou provado o envolvimento de LEONARDO em uma facção criminosa há cerca de cinco anos e em outra interceptação o mesmo se identificou como LEONARDO.

A testemunha DANILO CAMPOLIM DE ALMEIDA, Policial Civil, declarou que participou da investigação, a qual investigavam a pessoa de JURACI, irmão de LEONARDO, pois haviam várias denúncias informando que ele seria o responsável por um grupo de pessoas que atuavam na distribuição ilegal de drogas. Houveram várias diligências e interceptações telefônicas autorizadas por esta investigação e em seu curso, obtiveram informações em que JURACI mantinham dois imóveis destinado ao depósito das drogas, onde foi realizada uma busca, sendo encontrado apenas drogas em grande

quantidade, destina a revenda. Foi encontrada também um cupom de farmácia onde estava registrado o nº telefônico do solicitante do remédio e um cartão de chip telefone. Com autorização da empresa telefônica, foi constatado que a linha telefônica em questão era compatível com o registro do cupom fiscal e estava cadastrado em nome de LEONARDO. Durante a investigação foi constatado por ALISON, irmão do dono de um dos imóveis e por DILCEIA, antiga locatária do outro imóvel, em que LEONARDO era o atual locador das duas residências. Em interceptações telefônicas, ficou constatado o envolvimento de LEONARDO em organização criminosa (PCC). LEONARDO já era foragido da justiça do Paraná também por tráfico de drogas, e por tais motivos, foi capturado em outra residência.

A testemunha de acusação ALISON RESENDE BELEM, cunhado de UILIAN JEFERSON DOS SANTOS ALMEIDA, dono da casa localizada na Rua Nivaldo Rocha de Moraes de nº 174, bairro Vila Taquari, Itapeva/SP, afirmou ser o responsável pelos tramites de locação do imóvel do cunhado e que o contato foi realizado via telefone. A testemunha afirmou que conheceu LEONARDO apenas no dia em que foi receber o primeiro pagamento do aluguel, o qual foi efetuado no valor de R\$600,00 com diversas notas de valores pequenos. Ao estranhar a forma de pagamento, em consenso entre ALISON E UILIAN, foi solicitado o cancelamento do contrato. Após, ficou constatado pelos vizinhos que LEONARDO tinha alugado a casa nº164, localizada ao lado do imóvel de UILIAN.

A testemunha de acusação DILCEIA PRESTES DE ALMEIDA, afirmou morar de aluguel no imóvel localizado na Rua Nivaldo Rocha de Moraes de nº 164, informou que sua filha JESSICA MARIA PRESTES DE ALMEIDA teve um envolvimento com o indivíduo LEONARDO, porem o relacionamento terminou por conta de sua filha ter reatado o relacionamento com o ex marido. A testemunha ainda afirmou morar por pouco tempo ao lado da casa onde residia LEONARDO e que após sua saída, LEONARDO passou a residir no imóvel em que a testemunha encerrou o contrato de aluguel. Relatou ainda que o LEONARDO pediu a seu marido que deixasse a internet ligada e que ele iria efetuar os pagamentos, mas não cumpriu com o combinado.

O réu LEONARDO RODRIGUES BATISTA, Interrogado em Juízo, declarou que no dia em que foi preso, os policiais lhe informaram que haviam investigações realizadas através de interceptações telefônicas desde as 1h40 que o ligaram ao crime. As 6h00 foram em sua casa realizar a busca e apreensão. Narrou que não fez parte de nenhuma organização criminosa. Afirmou também não ter utilizado nenhuma das duas linhas telefônicas descritas nos autos. Esclareceu não ter conhecimento sobre o cupom de pagamento da farmácia e nem do cartão de chip. Ainda declarou não ter realizado locação de nenhuma casa e nem ter realizado o pagamento do aluguel para ALISON e que nunca o conheceu. O investigado era seu irmão JURACI, com qual não tem boa convivência. Declarou que na época dos fatos estava foragido de uma saidinha da penitenciária do estado do Paraná, onde estava cumprindo pena devido ao tráfico de drogas que foi consumado, pois estava levando consigo 5g de maconha para outro irmão que se encontrava preso. Afirmou não conhecer DILCEIA e nem manteve relacionamento com sua filha JESSICA. Não conhecia o delegado Thiago e nem o policial Danilo, inclusive a primeira vez que teve contato com o delegado foi em sua oitiva.

Como se vê, inegável a prática dos fatos descritos na denúncia, diante de provas tão robustas.

O réu negou a pratica delitiva. Contudo, sua versão, frágil e contraditória, vai de encontro às firmes provas colacionas em sentido oposto e não pode prevalecer. Com efeito, os policiais foram coesos e harmônicos em narrar que, de inicio, corria uma investigação em nome de Juraci Antunes dos Santos Júnior, irmão do acusado. Durante as diligencias, surgiu a informação em que Juraci estava utilizando duas casas para o tráfico de drogas, uma destinada para o armazenamento das drogas e outra como ponto de venda. Foi emitido mandado de busca e, no local de armazenamento, além das drogas, foram encontrados um cupom de farmácia e nele continha o endereço eletrônico nº (15) 998365772, do solicitante do remédio e um cartão de chip telefônico com o número da linha sendo compatível com o número registrado no cupom da farmácia. Foi feito uma apuração e ficou constatado que número telefônico estava habilitada no nome de LEONARDO.

As investigações constataram que a locação dos imóveis havia sido feito por Leonardo.

Tal fato fora corroborado em juízo através dos depoimentos das testemunhas ALISON RESENDE BELEM e DILCEIA PRESTES DE ALMEIDA.

Alison acrescentou que conheceu pessoalmente LEONARDO no dia em que foi receber o primeiro pagamento do aluguel, o qual foi efetuado no valor de R\$600,00. Disse que o pagamento foi realizado com diversas notas de valores pequenos, fato que fez levantar suspeita e posterior cancelamento do contrato de locação. Ao fim, narrou que obteve conhecimento de que o réu tinha alugado a casa nº164, localizada ao lado do imóvel de UILIAN.

Por sua vez, Dilceia contou que o acusado teve um relacionamento com sua filha e que morou por pouco tempo ao lado da casa onde residia. Que após sua saída, LEONARDO passou a residir no imóvel em que a testemunha encerrou o contrato de aluguel anterior.

Frise-se, neste momento, que não se pode desmerecer o depoimento da testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996).

A corroborar a imparcialidade dos agentes, o próprio acusado narrou nunca os ter visto anteriormente, não havendo, assim, qualquer indicio de que queriam lhe prejudicar injustamente.

Portanto, a negativa do acusado, conforme já adiantado, portanto, não possui qualquer embasamento fático que a sustente, além de ser contrariada pelas demais provas produzidas.

Além disso, a quantidade e variedade das drogas apreendidas (141 porções de cocaína, com peso aproximado de 30,52 g (trinta gramas e cinquenta e dois centigramas); 54 porções de cocaína, com peso aproximado de 44,28 (quarenta e quatro gramas e vinte e oito centigramas); 360 porções de maconha, com peso aproximado de 449,67 g (quatrocentos e quarenta e nove gramas e sessenta e sete centigramas); 36 porções de maconha, com peso aproximado de 895,79 g (oitocentos e noventa e cinco gramas e setenta e nove centigramas); 67 porções de crack, com peso aproximado de 14,54 g (quatorze gramas e cinquenta e quatro centigramas); 7 porções de crack, com peso aproximado de 166,73 g (cento e sessenta e seis gramas e setenta e três centigramas)), além de três balanças de precisão, dois pacotes contendo embalagens plásticas do tipo "sacólés", 130 embalagens vazias do tipo "zip", três cadernetas com anotações de contabilidade de venda de drogas, cinco pacotes de embalagens plásticas do tipo "eppendorf" vazias e uma faca com bainha (descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 07/10), revelam a intenção de mercancia da droga.

No mais, consigno que, para a configuração do crime de tráfico, não é necessário comprovar a comercialização das substâncias ilícitas, pois o simples fato de manter em depósito as drogas, para fim de entrega a consumo de terceiros, já configura o crime descrito no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06.

Nessa linha, a jurisprudência, in verbis:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes

do agente" (RT 584/347).

Assim sendo, o conjunto probatório é seguro e autoriza o decreto condenatório do réu, nos termos do artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06.

Por derradeiro, verifico que as provas amealhadas aos autos são mais que suficientes a comprovar que o acusado integra pessoalmente organização criminosa. O Relatório de Investigação de fls. 81/90, dá conta de que, mediante autorização Judicial expedida no processo Nº 1500481-20.2021.8.26.0270, os policiais civis tiveram acesso aos bancos de dados das Operadoras de Telefonia e verificaram que a linha telefônica nº 15-99836.5772, aquela que consta no cupom de farmácia encontrado na casa onde estavam as drogas e também a linha telefônica referente ao cartão apreendido na mesma casa, estava ativa e estava sendo utilizada no IMEI 359501092839070, isso no início do mês de abril deste ano de 2021.

No mesmo processo foram autorizadas as interceptações dessa linha telefônica e IMEI.

No início dessas interceptações em 30 de abril de 2021 constataram que Leonardo já havia trocado de linha telefônica, pratica comum de criminosos, tendo ele passado a usar a linha telefônica nº 15-99651.0905 no mesmo IMEI 359501092839070, ou seja, ele trocou de linha telefônica (chip), mas manteve o mesmo aparelho de telefone celular. Essa linha telefônica nº 15-99651.0905 está cadastrada na Operadora Vivo em nome de Nathan Noel de Oliveira Amaral, pessoa a qual não se constatou qual a ligação do Leonardo.

As interceptações das comunicações telefônicas de Leonardo apresentaram mais elementos demonstrando seu envolvimento com o Tráfico de Drogas, assim como ficou evidente sua participação em organização criminosa, no caso a facção criminosa denominada "Primeiro Comando da Capital", o já conhecido "PCC".

No dia 01/05/2021 às 13:30 horas, em telefonema interceptado do investigado Leonardo, constataram ele participando de uma dessas "reuniões" do "PCC". Neste telefonema um dos participantes da "reunião" inicia dando uma bronca nos demais por atrasaram ou se ausentarem dessas "reuniões", o indivíduo diz muitos estão apenas preocupados em resolver o "particular" e estão deixando de lado a "organização". O mesmo diz que ninguém foi obrigado a ingressar no "PCC" (Comando), tendo ele lembrado a todos que a "organização" tem regras, tem disciplina, tem horário, tem procedimento, tem protocolo (DEGRAVAÇÃO DO DIA 01/05/2021 ÀS 13h 30m 34s - folhas). No dia 05/05/2021 às 13:04 horas, em telefonema interceptado, Leonardo presta justificativa a outro integrante do "PCC" pelo fato de naquele dia ter perdido a reunião da facção por ter tido que ir até o mato ver se estava tudo certo com as drogas enterradas haja vista que naquela manhã a polícia havia "invadido" a região onde traficam drogas (DEGRAVAÇÃO DO DIA 05/05/2021 ÀS 13h 04m 03s - folhas).

O relatório ainda informa a existência de informações extra oficiais dando conta que muitas dessas drogas encontradas enterradas nesses locais(matos) são de propriedade do "bando" ao qual Leonardo estava ligado.

No dia 05/05/2021 às 13:06 horas, em telefonema interceptado Leonardo fala sobre suas funções na "organização criminosa", diz que já foi responsável pelo "cadastro na interna", ou seja, tinha a função relacionada apenas aos detentos (interna). Leonardo diz que participou do começo da "codificação" no Estado do Paraná quando esteve preso na Penitenciária I da cidade de Londrina/SP, não havendo informação por hora sobre o que se trata tal "codificação". Leonardo diz que integra a facção criminosa há cerca de cinco anos (tempo de camisa) (DEGRAVAÇÃO DO DIA 05/05/2021 ÀS 13h 06m 34s).

A utilização pelo acusado do IMEI 359501092839070 (mesmo que usou com a linha telefônica nº 15- 99836.5772, foi comprovada pela DEGRAVAÇÃO DO DIA 05/05/2021 ÀS 22h 55m 03s, ocasião em que ele se identifica por seu nome.

Deste modo, comprovado que o réu associou-se à organização criminosa (PCC), a qual possui estruturação estável, conforme amplamente conhecido e divulgado perante a sociedade, possuindo tarefa definida, conforme ele mesmo aduziu em telefonema degradado do dia 05/05/2021, às 13h 06m 34s, fazendo parte da organização há pelo menos cinco anos.

Aludida organização, conforme interceptações telefônicas é voltada, sobretudo, à pratica de trafico de drogas, delito com pena máxima cominada superior a 4 (quatro)

anos de reclusão.

As provas extraídas das interceptações telefônicas foram corroboradas pelos policiais civis em juízo, conforme se extrai de seus depoimentos acima colacionados

DOSIMETRIA

Determinada e certa a condenação do sentenciado, passo à dosimetria da pena, com a sua devida individualização, conforme o sistema trifásico determinado pelo art. 42 da lei 11.343/06 c.c. art. 59 do Código Penal.

Conforme Folha de Antecedentes juntada aos autos, o réu é reincidente específico, conforme condenação proferida nos autos 0005433-63.2014 (fl. 379). Será valorada, assim, na segunda fase da dosimetria.

No mais, em se tratando de crime de tráfico, há de ser analisada a natureza e a quantidade da droga, conforme determina o art. 42 da Lei 11.343/06.

Em relação à natureza da droga, adoto o entendimento de que aqueles que traficam cocaína, pasta-base e crack devem ter apenados de forma mais gravosa do que aqueles que traficam apenas maconha. A maconha, em muitos países, é droga de uso regulamentado e não induz, por si só, alterações graves de conduta ao usuário, ao passo que aquelas outras sempre são proibidas e provocam efeitos devastadores na vida pessoal do usuário. Assim, no caso presente, considerando-se que o sentenciado foi surpreendido com "cocaína" e "crack", a pena DEVE ser exasperada em razão da natureza da droga.

Ademais, deve-se ter em consideração a quantidade de droga encontrada em seu poder, o que, no caso, se mostra elevada (141 porções de cocaína, com peso aproximado de 30,52 g, 54 porções de cocaína, com peso aproximado de 44,28 g, 360 porções de maconha, com peso aproximado de 449,67 g, 36 porções de maconha, com peso aproximado de 895,79 g, 67 porções de crack, com peso aproximado de 14,54 g; 7 porções de crack, com peso aproximado de 166,73 g) devendo, assim, ser considerada em seu desfavor.

Sendo assim, como foram valoradas negativamente as circunstâncias judiciais (natureza e quantidade das drogas) , majoro a pena-base em 2/3, a saber: 08 anos e 04 meses de reclusão e 833 dias-multa.

Quanto ao crime de organização criminosa, nada a valorar nesta fase, mantendo-se a pena em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa

No tocante à segunda fase de dosimetria, incide a agravante da reincidência, conforme já fundamentado.

Assim, agravo as penas em 1/5, fixando-as em 10 anos de reclusão e 999 dias multa (tráfico) e 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 12 dias-multa (organização criminosa).

Quanto à terceira fase, nada a valorar.

Inaplicável, in casu, a causa de diminuição da pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, vez que o réu é reincidente específico e, conforme prova dos autos, integra organização criminosa.

Incide ao caso a regra do cumulo material (art. 69, CP), posto que mediante mais de uma ação o réu praticou dois crimes, devendo as penas serem somadas, restando, ao final, 13(treze) anos, 07(sete) meses e 06(seis) dias de reclusão e 1011(mil e onze) dias multa.

Fixo cada dia multa em 1/30 do salário mínimo diante de ausência de provas da possibilidade financeira do réu.

Em razão da pena aplicada, incabível a substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade.

Pelo mesmo motivo, somente é cabível a aplicação do regime inicial fechado para cumprimento da PPL.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar o réu LEONARDO RODRIGUES BATISTA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06 e artigo 2º, caput, da Lei 12.850/13, na forma do artigo 69, do CP. e Em consequência, condeno o réu a cumprir a pena de 13(treze) anos, 07(sete) meses e 06(seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento 1011(mil e onze) dias multa ,arbitrados, unitariamente, no

mínimo legal.

Providências finais:

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade desta sentença, posto que permanecem os motivos que ensejaram sua prisão cautelar, os quais ficaram reforçados pela presente sentença. Com efeito a periculosidade do réu é latente, vez que integra organização criminosa de extrema periculosidade, possui condenação pretérita pelo mesmo delito, além da grande quantidade de drogas com ele apreendidas, fato que, sem dúvidas, coloca em risco a ordem pública.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Desde já, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio.

Fixo os honorários advocatícios em 100% da tabela vigente.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

P.I.C.

Itapeva, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA